

[기출][2][2020-2]노조 사무실 제공과 관련한 사용자의 공정대표의무 위반 여부

【문제 2】 A 회사가 교섭대표노동조합인 甲노조와 체결한 단체협약 제 10 조는 "회사는 경영상태, 시설형편 등 제반여건을 종합적으로 고려하여 노동조합에게 사무실을 제공하도록 한다."고 규정하고 있다. A 회사는 단체협약에 따라 甲노조(조합원 수 100 명)에는 노조사무실을 제공한 반면, 교섭창구단일화 절차에 참여한 乙노조(조합원 수 10 명)에게는 회사의 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않았고, 대신에 필요할 경우 A 회사의 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. A 회사의 이러한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는지 설명하시오. (25 점)